

0025459-19.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... verificou-se tratar de produto de roubo. Eles confirmara que o carro era produto de roubo, assim como o telefone celular. Falaram que depois do roubo do carro, encontraram MONIQUE e, em seguida, realizaram o roubo aos transeuntes. Não localizaram arma ou simulacro, nem com eles, nem no veículo. MONIQUE confirmou que estava no momento dos roubos, mas eles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0025459-19.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0025459-19.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066002/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 16654599 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 990/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2066002 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

MONIQUE DE MACEDO MEDEIROS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

MONIQUE DE MACEDO MEDEIROS, qualificada nos autos, juntamente com os corréus LUIZ GUILHERME OLIVEIRA DE FREITAS e LUIZ HENRIQUE SANTOS, foi denunciada como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 119-121), no dia 8 de março de 2021, por volta das 5 horas e 30 minutos, em um ponto de ônibus nas proximidades da estação de metrô Itaquera, em concurso de agentes e unidade de desígnios com os dois corréus acima apontados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o

emprego de arma de fogo, um aparelho celular Motorola, modelo E7 Plus, de propriedade da vítima Cícera Maria Sobral da Silva, mulher idosa, de 62 anos de idade, bem como uma bolsa, contendo carteira e documentos pessoais, pertencentes à vítima Gislaine Bernardo da Silva.

A denúncia foi oferecida para apuração deste fato, assim como de outro roubo, de um veículo automotor, praticado no dia anterior, apenas pelos dois corréus, sem participação de MONIQUE. Os autos foram desmembrados e, aqui, cuida-se apenas de apurar a conduta de MONIQUE, tratando-se, assim, apenas, destes dois roubos acima noticiados, às vítimas Cícera e Gislaine.

A ação penal, portanto, teve início nos autos do processo nº 1506032-10.2021.8.26.0228, os quais prosseguem em relação a LUIZ GUILHERME e a LUIZ HENRIQUE. Estes autos, desmembrados, visam apurar estritamente a conduta da acusada MONIQUE.

Consta da denúncia que, na ocasião dos fatos destes autos, MONIQUE, LUIZ GUILHERME e LUIZ HENRIQUE, a bordo do automóvel roubado pelos dois corréus no dia anterior, se aproximaram das vítimas Cícera e Gislaine empunhando arma de fogo, anunciaram o assalto subtraindo pertences de ambas. Poucas horas depois, informados de que o carro no qual estavam era produto de roubo, Policiais Militares, após visualizarem o veículo, realizaram abordagem aos três agentes, encontrando parte dos bens subtraídos das duas vítimas.

Os três foram presos em flagrante delito, prisão que foi homologada e convertida em preventiva (fls. 96-99).

A denúncia foi recebida (fls. 122) e a acusada foi regularmente citada (fls. 128). Após, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor de MONIQUE, às fls. 137-141.

Mantido o recebimento da denúncia, determinou-se o início da instrução processual. Em audiência realizada no dia 2 de agosto de 2021, às fls. 184-185, a prisão preventiva de MONIQUE foi revogada. Na ocasião, foi determinado o desmembramento do feito.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas Thiago da Costa Orlando (vítima do fato não imputado à MONIQUE), Cícera Maria Sobral da Silva e Gislaine Bernardo da Silva, assim como foram colhidos os relatos das testemunhas Policiais Militares Thiago Veríssimo de Camillis e Lucas Silva Alves. A acusada foi regularmente intimada, mas não compareceu em audiência, tendo sido declarada sua revelia, não tendo, pois, sido interrogada.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais em audiência.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação da acusada, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição da acusada, por ausente prova suficiente para a condenação. Em caráter subsidiário, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pediu o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, ausente comprovação do potencial lesivo do instrumento, que não foi apreendido. Caso mantida a qualificadora, postulou a majoração no mínimo. Pediu, por fim, a fixação do regime inicial semiaberto.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, verifica-se a presença de prova suficiente de materialidade delitiva, bem como de que a acusada foi uma das autoras do fato criminoso, em prática conjunta, com união de esforços, e que agiram mediante emprego de arma de fogo, impondo-se a procedência do pedido inicial, com a condenação, nos exatos termos da denúncia.

A prova da materialidade delitiva está bem aparelhada, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 2 e 3), do Boletim de Ocorrência (fls. 4-12), do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 40-42), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Da mesma forma, devidamente comprovada nos autos a autoria delitiva, que se atribui

a MONIQUE.

De início, a vítima Thiago da Costa Orlando prestou relato acerca do roubo ao seu automóvel, fato cuja autoria não é imputada à acusada. O ofendido é motorista de aplicativo e afirmou que os ofensores solicitaram uma corrida e, ao final do trajeto, eles anunciaram o assalto. Determinaram que descesse do carro, pois estavam armado. Eram dois homens, apenas dois rapazes. Não havia mais ninguém. Desceu do carro e levaram seu automóvel. Soube que, depois, seu carro foi utilizado para a prática de outros assaltos.

A vítima Gislaine Bernardo da Silva, de seu lado, em sala própria, em juízo, reconheceu a acusada como sendo uma das autoras do roubo que sofreu. Relata que estava a caminho do ponto de ônibus, a pé, e um carro de cor prata, de quatro portas, parou ao seu lado e anunciou o assalto, determinando a entrega da sua bolsa. Havia um rapaz moreno e ou outro. Não viu a menina no carro (refere-se a MONIQUE). Afirmar que apenas a viu na delegacia de polícia. Levaram seus pertences e da vítima Cícera. Seu celular foi recuperado, assim como seu bilhete único. Outros pertences subtraídos não foram recuperados. Só um rapaz, que estava no banco de trás do carro, desceu do automóvel. Ele portava arma de fogo. Reitera que somente soube da participação da acusada quando chegou na delegacia, não tendo visto nem mesmo se havia uma mulher no automóvel.

Ainda, a vítima Cícera Maria Sobral da Silva, em sala própria de reconhecimento, não reconheceu a acusada. Aduz, até mesmo, não ter visto que havia uma menina no carro no momento do assalto. Viu as pessoas no interior do carro, mas para a depoente, todos eram homens. Na Delegacia de Polícia é que a autoridade policial afirmou que havia uma mulher e a depoente pode ver MONIQUE. Quanto aos fatos, estava caminhando para o ponto de ônibus, quando parou um carro ao seu lado e um rapaz dizia para passar a bolsa, anunciando o assalto. Pegou a bolsa de Gislaine e também pegou o celular da depoente. Somente um rapaz desceu do carro, permanecendo as outras pessoas dentro do carro.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Thiago Veríssimo de Camillis relatou que foi irradiada ocorrência de roubo do automóvel envolvido nesses fatos. Passaram a procurar pelo veículo e o visualizaram com três ocupantes. Na abordagem, desceram o passageiro e o motorista. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal. A menina (refere-se à acusada) permaneceu no carro. Pediram apoio de unidade com policial feminina. Realizaram revista pessoal (a policial feminina), mas nada de ilícito foi encontrado com MONIQUE. Afirmar que naquele instante, eles admitiram que o veículo era produto de ilícito e que haviam cometido alguns delitos durante a madrugada. O aparelho celular de uma das vítimas estava no interior do carro, no console. Posteriormente, descobriram que pertencia a uma das vítimas. Os três acusados, inclusive MONIQUE, admitiram a prática dos roubos. Ela falou que quando encontrou os dois, eles já estavam na posse do veículo e passaram a circular juntos e ela presenciou eles praticando assaltos a transeuntes, mas disse aos policiais que ela ficou dentro do carro.

Também ouvido em Juízo, o Policial Militar Lucas Silva Alves narrou que estavam em patrulhamento na parte da manhã quando se depararam com esse veículo. O Copom já havia informado que se tratava de produto de roubo. Efetuaram abordagem e havia dois homens nos bancos da frente e uma mulher no banco traseiro, tratando-se de MONIQUE. No veículo, encontraram um celular que verificou-se tratar de produto de roubo. Eles confirmaram que o carro era produto de roubo, assim como o telefone celular. Falaram que depois do roubo do carro, encontraram MONIQUE e, em seguida, realizaram o roubo aos transeuntes. Não localizaram arma ou simulacro, nem com eles, nem no veículo. MONIQUE confirmou que estava no momento dos roubos, mas eles não explicaram qual foi a atuação de cada qual.

Pois bem, o conjunto probatório reunido se revela como determinante da convicção de autoria delitiva.

É certo que as vítimas não tiveram condições de ver as pessoa que ficaram no interior do automóvel, sequer tendo condições de saber que uma delas seria mulher. Contudo, ambas, Cícera e Gislaine visualizaram a presença de três pessoas no momento do assalto, duas delas permaneceram no interior do veículo e a outra desceu para empregar a grave ameaça e recolher seus pertences.

Fato é que, momentos depois, Policiais Militares visualizaram o veículo, efetuaram abordagem e, no carro, havia três pessoas, uma delas sendo aquele que desceu do carro para realizar a ameaça e arrecadar pertences das vítimas. Estavam presentes, também, o outro acusado homem e MONIQUE. Observe-se, ainda, que o aparelho de telefonia móvel da vítima Gislaine estava em poder deles, no interior do veículo. Para além disso, ambas as testemunhas policiais militares relataram que no instante da abordagem, os dois corréus e MONIQUE confirmaram que agiram praticando o assalto às duas vítimas mulheres. Observe-se que o relato dos policiais militares conta com verossimilhança indiscutível. O carro em que os três havia sido roubado na data anterior e relataram que os corréus notificaram a eles que os dois efetuaram o roubo do veículo automotor e que, somente após esse roubo, encontraram MONIQUE, que passou a acompanhá-los nas práticas criminosas, não tendo ela participação no primeiro fato, no roubo do carro.

Desta forma, diante de tais elementos, não há como afastar a efetiva participação de MONIQUE nos roubos praticados contra Gislaine e Cícera.

Verifique-se, primeiro, que há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes, tratando-se de pessoas desinteressadas, que nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente a acusada, ao relatar que os assaltantes que estavam no carro eram em número de três, um deles tendo descido no instante da abordagem e anúncio do assalto.

Segue que os corréus foram detidos pela Polícia Militar quando estavam no interior do carro anotado como sendo aquele no qual os assaltantes estavam no momento do roubo, incluindo MONIQUE. Os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que os réus agiram conjuntamente para a prática dos crimes de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: “Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas” (RJDTACRIM 18/134).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) também restou demonstrada nos autos.

As vítimas prestaram depoimentos firmes e convictos no sentido de afirmar que os acusados se utilizaram de arma de fogo no momento do assalto, o que não pode ser desconsiderado, mesmo não tendo a arma sido apreendida. Registre-se que, assim como de algum modo se desfizeram de parcela dos pertences roubados, que não foram localizados, podem, também, ter se desfeito da arma de fogo. As vítimas, ambas, foram convictas em afirmar que os acusados portavam uma arma de fogo e que a utilizaram no instante do assalto.

Impende anotar que, conforme sedimentado pela jurisprudência atual, o reconhecimento desta majorante prescinde da efetiva apreensão do armamento e realização de perícia, estando superado o entendimento de que sua aplicação demandaria comprovação pericial da efetiva aptidão da arma para efetuar disparos.

Verifique-se entendimento recente do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no

artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada”. (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO. Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019).

Também, colha-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Agravamento Regimental em Habeas Corpus. Penal. Incidência de majorante. Art. 157, § 2º, I, do CP. Emprego de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade diante de outros meios de prova. Incurso em matéria fática. Impossibilidade. Decisão mantida por seus fundamentos. Agravamento regimental improvido”. (AgRg no HC 503874/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do julgamento 06/06/2019. DJe 18/06/2019).

“A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (ERESP n. 961.863/RS), como no caso”. (HC 481845/SP. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma do E. STJ. Data do julgamento 09/04/2019. DJe 06/05/2019).

“Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)” (HC 534.076/SP – SÃO PAULO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020) – grifos nossos.

Diante de tudo quanto acima fundamentado, perfaz-se como de rigor a condenação da acusada em razão da prática de dois crimes de roubo duplamente majorado empreendido contra as ofendidas Cícera e Gislaine.

Comprovada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, de início, ressalto que a acusação inicial, devidamente comprovada nos autos, revela dupla majoração deste delito, verificado o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. O uso da arma de fogo será considerado em terceira fase, como causa de aumento da pena. De outro lado, há que se ponderar que a ação delitiva, nas circunstâncias em que idealizada e levada a efeito, compreendeu o uso de carro, tanto para efetuar rápida e surpreendente abordagem, como para alcançar a fuga eficaz após a subtração de pertences das vítimas.

Com isto, determinante para a realização facilitada do crime e bom êxito na fuga a prática por ao menos duas pessoas. Fica bem evidenciado que tal circunstância determina de modo necessário maior reprovabilidade da conduta dos agentes, impondo-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal por este motivo.

Fica a pena-base estabelecida, assim, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cada um dos crimes de roubo.

Na segunda fase, verifica-se que a vítima Cícera Maria Sobral da Silva, ao tempo dos fatos, registrava mais de 60 (sessenta) anos de idade, o que se consubstancia em circunstância agravante da pena, na forma do artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal.

Desta forma, eleva-se a pena do roubo praticado contra Cícera em uma sexta parte, a totalizar 5 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao roubo praticado contra Gislaine, permanece no mesmo patamar de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em terceira fase, aumento a pena de cada um dos crimes de roubo em 2/3 (dois

terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, as penas de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em relação ao delito praticado contra a vítima Cícera, e a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em relação ao roubo praticado contra Gislaine.

Do concurso formal de infrações.

A partir de uma única conduta, foram atingidos patrimônios de duas vítimas distintas, a incidir a regra do cúmulo formal de infrações, na forma do artigo 70, do Código Penal. Com isto, colhe-se a pena do crime mais grave, aqui, aquele praticado contra Cícera, que se distingue do roubo contra Gislaine em razão de caractere próprio da ofendida, idosa, maior de sessenta anos ao tempo dos fatos, e aumenta-se de um sexto até a metade.

Na espécie, foram apenas dois os delitos, incidindo o fator mínimo de majoração da pena.

Atinge-se, pois, a pena final para os dois crimes de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, cada dia-multa no valor mínimo legal.

Observado que não há nenhuma demonstração de potencial econômico da acusada, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

Diante do montante da pena privativa de liberdade aplicada, a acusada iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado, na forma do artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Observado que os crimes foram praticados mediante grave ameaça, bem como diante do montante das penas aplicadas, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da presente ação penal, a fim de CONDENAR a acusada MONIQUE DE MACEDO MEDEIROS, qualificada nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, uma delas combinada com o artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, pois não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

A acusada responde aos termos do processo em liberdade não havendo nenhum fato que enseje seu decreto prisional antecipado. Fica, pois, assegurado seu direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada Réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome da sentenciada no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

MARGEM DIREITA